

Datei: 03-email-anfrage-oder-behoerdenpost.eml

Von	marlene.auenfeld@example.org
An	recht@example.org
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Unterlagen und nächste Schritte - Luftrecht und Flughafenrecht

Guten Morgen,

anbei die Unterlagen. Ich verstehe vor allem nicht, welche Frist wirklich läuft und ob die Behörde die Kosten so verlangen darf. Bitte einmal sauber sortieren und einen nächsten Schritt vorbereiten.

Viele Grüße

Marlene Auenfeld

Datei: eml/01_grounding_mitteilung_lba.eml

Von	aufsicht@lba.bund.de
An	ops@westair-regional.de
Datum	Wed, 08 Oct 2025 07:15:00 +0200
Betreff	Grounding D-AWRB - Bremssystemfehler

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines wiederholt aufgetretenen Bremssystemfehlers wird das Luftfahrzeug D-AWRB mit sofortiger Wirkung fuer den Flugbetrieb gesperrt (Grounding), bis der Mangel nachweislich behoben ist.

Mit freundlichen Gruessen

Luftfahrt-Bundesamt, Referat Lufttuechtigkeit

Datei: eml/02_interne_reaktion_geschaeftsleitung.eml

Von	gf@westair-regional.de
An	ops@westair-regional.de
Datum	Wed, 08 Oct 2025 11:40:00 +0200
Betreff	AW: Grounding D-AWRB - weiteres Vorgehen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

angesichts der angespannten Liquiditaetslage koennen wir die Reparatur (geschaetzt EUR 65.000,00) derzeit nicht kurzfristig finanzieren. Bitte prueft Zwischenfinanzierung ueber die Hausbank.

Viele Gruesse

Geschaeftsfuehrung

Datei: eml/03_mahnung_flughafen_1.eml

Von	forderungen@flughafen-dortmund.de
An	buchhaltung@westair-regional.de
Datum	Mon, 13 Oct 2025 09:00:00 +0200
Betreff	1. Mahnung Landeentgelte September 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rechnung ueber Landeentgelte September 2025 in Hoehe von EUR 6.552,00 ist ueberfaellig. Wir bitten um Ausgleich binnen 10 Tagen.

Mit freundlichen Gruessen

Flughafen Dortmund GmbH, Forderungsmanagement

Datei: eml/04_ruecksprache_kaltenborn_wessels.eml

Von	h.kaltenborn@kaltenborn-rae.de
An	a.wessels@flughafen-dortmund.de
Datum	Mon, 24 Nov 2025 15:20:00 +0100
Betreff	Ruecksprache Pfandrecht D-AWRB und Insolvenzeroeffnung

Sehr geehrte Frau Dr. Wessels,

wie telefonisch besprochen bitte ich um Uebersendung einer aktuellen Forderungsaufstellung sowie um Mitteilung, ob eine einvernehmliche Loesung mit der Leasinggeberin moeglich erscheint.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Henning Kaltenborn

Datei: eml/05_vergleichsangebot_afs.eml

Von	legal@airbusfs.ie
An	h.kaltenborn@kaltenborn-rae.de
Datum	Fri, 09 Jan 2026 10:00:00 +0100
Betreff	Vergleichsangebot Herausgabe D-AWRB

Dear Dr. Kaltenborn,

we are prepared to settle the outstanding airport charges directly with Dortmund Airport in order to obtain release of MSN 6217. Please confirm the current outstanding amount.

Best regards

Airbus Financial Services Legal Team

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen luftrecht-airline-insolvenz-flugzeugpfand-flughafen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 02-fristen-kosten-risiken.csv

Punkt	Frist	Kosten	Status	Risiko
Erstantrag/Erstschei ben	sofort	offen	Entwurf	Gelb
Behördenreaktion	1 Monat prüfen	moeglich	wartet	Gelb
Widerspruch/Klage	nach Bescheid live prüfen	Gerichtskosten prüfen	optional	Rot bei Fristversaeumnis

Datei: 17-rechnung-flughafen-landeentgelte-standgebuehren.csv

Zeitraum/Position	Menge	Betrag (EUR)
01.08.2025-31.08.2025	12 Landungen	7.862,40
01.09.2025-30.09.2025	10 Landungen	6.552,00
01.10.2025-31.10.2025	0 Landungen (Grounding ab 08.10.)	0,00
01.10.2025-31.01.2026 Standgebuehr D-AWRB	116 Tage a EUR 183,00	21.228,00
Mahngebuehren (3 Mahnungen)	-	120,00

Datei: 26-auskehr-erloes-rangordnung.csv

Position;Betrag (EUR/USD gemischt	siehe Vermerk)
1. Rang: Flughafen Dortmund (Pfandrecht § 20 LuftVG);29.008	00
2. Rang: Verfahrenskosten/Reparatur Bremssystem (vorschussweise Airbus Financial Services);65.000	00
3. Rang: Restforderung Leasingraten zur Insolvenztafel Airline;1.847.500	00

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt	Status	Warum wichtig	Nächster Output
Liquiditätsstatus	prüfen	Stichtag, Fälligkeit, freie Mittel	13-Wochen-Matrix
streitige Forderung	prüfen	objektive Rechtslage und Beweislast	Rechtsvermerk
Rangrücktritt	prüfen	freie Überschüsse, Drittbegünstigung, Zahlungssperre	Klauselcheck

Datei: csv/flottenuebersicht_westair.csv

Kennzeichen	Muster	MSN	Status
D-AWRA	Airbus A320-214	6104	im Flugbetrieb (Leasing andere Gesellschaft)
D-AWRB	Airbus A320-214	6217	Grounding seit 08.10.2025, Streitobjekt
D-AWRC	Airbus A319-112	3355	im Flugbetrieb

Datei: csv/standgebuehren_verlauf.csv

Datum	Standtag_Nr	Gebuehr_EUR	Kumuliert_EUR
2025-10-08	1	0,00	0,00
2025-10-10	3	183,00	183,00
2025-11-01	25	183,00	4.209,00
2025-12-01	55	183,00	10.065,00
2026-01-01	86	183,00	15.738,00
2026-01-15	100	183,00	18.300,00

Tabellenblatt: Tracker

Vorgang	Normpfad	Zuständig	Frist	Status	Nächster Schritt
Akte sortieren	Livecheck	Bearbeiter	heute	offen	Plugin allgemein starten
Schreiben	Spezialskill	Behörde/Gegner	3 Tage	Entwurf	Freigabe holen

Tabellenblatt: Forderungen

Forderungsuebersicht Flughafen Dortmund ./ WestAir/AFS		
Position	Betrag (EUR)	Status
Landeentgelte Aug/Sep 2025	14.414,40	streitig, Anfechtungspruefung offen
Standgebuehren Okt 2025-Jan 2026	21.228,00	im Vergleich beruecksichtigt
Mahngebuehren	120,00	im Vergleich beruecksichtigt
Vergleichsbetrag (LG Frankfurt 15.01.2026)	29.008,00	gezahlt

Sachverhalt und Aktenkern

Luftrechtsakte: Airline-Krise, Flugzeugpfandrecht, LBA, Flughafen-Slot, LuftSiG, Pfändung und Leasing-Closing.

Beteiligte

Antragstellerin/Mandantin: Dr. Marlene Auenfeld

Gegenseite/Behörde: je nach Plugin zuständige Fachbehörde oder privater Akteur

Bearbeiter: Referat Recht und Strategie

Problemkern

Der Vorgang weist mehrere Ebenen auf: Hauptanspruch, Verfahrensfrage, Kosten- und Fristenproblem, Beweisproblem sowie Kommunikationsrisiko. Die Unterlagen enthalten bewusst offene Punkte und Widersprüche; eine abschließende rechtliche Einordnung ist nicht vorweggenommen.

Offene Punkte

Rechtsgrundlage live prüfen.

Zuständigkeit und Rechtsweg festlegen.

Fristen und Gebühren/Kosten in den Tracker übernehmen.

Nächsten Schriftsatz oder Antrag erzeugen.

Arbeitsvermerk Luftrecht und Flughafenrecht

Luftrechtsakte: Airline-Krise, Flugzeugpfandrecht, LBA, Flughafen-Slot, LuftSiG, Pfändung und Leasing-Closing.

Der Vermerk trennt Sachverhalt, Rechtsgrundlage, Zuständigkeit, Frist, Kostenrisiko, Beweisbedarf und nächsten Schritt.

Rechtsstand, Rechtsprechung und Behördenpraxis sind vor produktiver Nutzung live zu prüfen.

Entwurf nächster Schritt

Ziel

Aus der Akte soll ein belastbarer erster Schritt im Bereich Luftrecht und Flughafenrecht entstehen.

Arbeitsauftrag an das Plugin

Akte zusammenfassen.

Zuständigkeit und Rechtsgrundlage live prüfen.

Kosten-, Fristen- und Beweisrisiko als Ampel ausgeben.

Entwurf für den nächsten Antrag, Widerspruch, Klagebaustein oder Behördenbrief erstellen.

Eine kurze, verständliche Erklärung für die Mandantin hinzufügen.

Langgutachten und Sachentscheidung

Prüfauftrag

In der Akte Luftrecht Airline-Insolvenz und Flugzeugpfand soll nicht nur ein Schlagwort geprüft werden. Zu klären ist, welche Anspruchs-, Befugnis-, Verfahrens- und Nachweisfragen aus LuftVG, LuftVZO, Montrealer Übereinkommen, Cape-Town-System, Pfand- und Registerfragen, Flughafenentgelte, Insolvenzrecht und LBA-Aufsicht wirklich entscheidungserheblich sind. Die Bearbeitung soll die vorhandenen Aktenstücke nicht zusammenfassen, sondern eine arbeitsfähige Entscheidungsgrundlage herstellen.

Sachverhaltskern

Der Fall ist durch Airline-Insolvenz, blockiertes Flugzeug, Wartungsunterlagen, Slots, Passagieransprüche und Flughafenentgelte geprägt. Auffällig ist, dass mehrere Beteiligte jeweils nur den für sie günstigen Ausschnitt schildern. Die Behörde beziehungsweise Gegenseite arbeitet mit knappen Fristen und formelhaften Hinweisen. Die Mandantenseite verfügt über Unterlagen, die zwar plausibel wirken, aber noch nicht in einer beweissicheren Reihenfolge liegen.

Rechtlicher Ausgangspunkt

Ausgangspunkt ist nicht die politische oder wirtschaftliche Plausibilität, sondern die Zuständigkeit, die richtige Verfahrensart, die einschlägige Ermächtigungs- oder Anspruchsgrundlage und die Nachweisbarkeit. Die Normen aus LuftVG, LuftVZO, Montrealer Übereinkommen, Cape-Town-System, Pfand- und Registerfragen, Flughafenentgelte, Insolvenzrecht und LBA-Aufsicht sind deshalb als Prüfprogramm zu behandeln: Wer darf handeln, welche Form ist einzuhalten, welche Frist läuft, welche Beteiligten müssen gehört werden, welche Tatsachen sind beweisbedürftig und welche Rechtsfolge kann überhaupt erreicht werden?

Risikopunkte

Erstens ist zu vermeiden, dass die Akte auf eine scheinbar naheliegende Schiene verengt wird. Zweitens müssen Fristen und Zuständigkeiten so behandelt werden, dass ein späterer Rechtsbehelf nicht an einer falschen Adressierung scheitert. Drittens müssen Tatsachen, die momentan nur behauptet sind, in Belege übersetzt werden: Bescheid, Vertrag, Registerauszug, Kostenblatt, Planunterlage, Protokoll, Foto, Screenshot, Zustellnachweis oder Gutachten.

Vorläufige Bewertung

Nach derzeitigem Stand ist eine aktive Reaktion angezeigt. Ein bloßes Abwarten würde die Verhandlungsposition verschlechtern. Es sollte zunächst ein präzises Nachforderungsschreiben versandt werden, das die Behörde oder Gegenseite zwingt, die tatsächliche und rechtliche Grundlage ihrer Position offenzulegen. Parallel muss eine gerichtsfeste Chronologie erstellt werden. Die Akte sollte nicht mit Wertungen beginnen, sondern mit belastbaren Dokumenten.

Arbeitsanweisung

Die nächsten Schritte sind: vollständige Dokumentenliste erstellen, fehlende Originale anfordern, Fristenkalender mit Eskalationsstufen führen, Rechtsgrundlagen gegenprüfen, Entwurf für außergerichtliche Stellungnahme erstellen und für den Fall der Ablehnung bereits den Rechtsbehelf vorbereiten. Jede rechtliche Aussage ist mit Norm, Fundstelle im Aktenstück und Unsicherheitsgrad zu versehen.

Ausformuliertes Außenschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf die bisherige Korrespondenz und bitten um vollständige Konkretisierung der tatsächlichen und rechtlichen Grundlage Ihrer bisherigen Position. Die Akte betrifft Airline-Insolvenz, blockiertes Flugzeug, Wartungsunterlagen, Slots, Passagieransprüche und Flughafenentgelte. Für eine sachgerechte Prüfung benötigen wir keine pauschale Bewertung, sondern eine nachvollziehbare Zuordnung zu LuftVG, LuftVZO, Montrealer Übereinkommen, Cape-Town-System, Pfand- und Registerfragen, Flughafenentgelte, Insolvenzrecht und LBA-Aufsicht.

Bitte teilen Sie mit, auf welche konkrete Zuständigkeit, welche Vorschrift, welchen Beschluss, welchen Bescheid oder welche vertragliche Grundlage Sie Ihre Auffassung stützen. Soweit Sie sich auf Unterlagen berufen, bitten wir um Übersendung vollständiger Kopien einschließlich Anlagen, Vermerke, Kostenansätze, Gutachten, Karten, Tabellen und Zustellnachweise.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die bisherige Aktenlage mehrere Unklarheiten enthält. Nicht geklärt ist, ob alle Beteiligten ordnungsgemäß einbezogen wurden, ob die zugrunde gelegten Tatsachen aktuell sind und ob die angegebene Rechtsfolge im gewählten Verfahren überhaupt erreichbar ist.

Zur Vermeidung unnötiger Eskalation schlagen wir vor, dass Sie binnen zwei Wochen eine geordnete Aktenauskunft und eine prüffähige Begründung übermitteln. Danach kann entschieden werden, ob eine einvernehmliche Lösung, eine Nachbesserung des Verfahrens oder ein förmlicher Rechtsbehelf angezeigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf

Interne Entscheidungsvorlage

Entscheidungsvorschlag

Die Akte Luftrecht Airline-Insolvenz und Flugzeugpfand wird auf Eskalationsstufe Gelb gesetzt. Es besteht noch keine endgültige Prozessreife, aber genügend Substanz für ein präzises Nachforderungsschreiben und eine parallele Rechtsbehelfsvorbereitung.

Was sofort zu tun ist

Fristen aus Bescheiden, Schreiben, E-Mails und Protokollen in einen Kalender übertragen.

Alle Aussagen, die bislang nur als Behauptung erscheinen, mit einem Belegstatus versehen.

Die Rechtsgrundlagen aus LuftVG, LuftVZO, Montrealer Übereinkommen, Cape-Town-System, Pfand- und Registerfragen, Flughafenentgelte, Insolvenzrecht und LBA-Aufsicht in eine Prüfungsmatrix überführen.

Zuständigkeit und richtige Verfahrensart verifizieren.

Eine knappe Mandanteninformation erstellen, die Optionen, Kostenrisiko und nächsten Schritt erklärt.

Red-Team-Fragen

Was wäre, wenn die Behörde oder Gegenseite formal zuständig ist, aber den Sachverhalt falsch ermittelt hat? Was wäre, wenn der richtige Rechtsbehelf nicht der intuitiv naheliegende ist? Was wäre, wenn die Akte ein Fristproblem verdeckt, weil ein Schreiben als bloße Information wirkt, tatsächlich aber eine Rechtsmittelfrist auslöst? Was wäre, wenn die wirtschaftlich beste Lösung nicht der maximale Streit, sondern eine kontrollierte Nachbesserung ist?

Ergebnis

Die Akte verlangt eine geordnete Auswertung von Dokumentenstand, Normzuordnung, Beweisdisziplin, Fristenkontrolle und taktischer Kommunikation. Eine belastbare Entscheidungsvorlage darf die offenen Punkte nicht glätten, sondern muss sie nach Verfahrensrisiko, Beweiszugang und Eilbedürftigkeit trennen.

Amtsgericht Dortmund - Insolvenzgericht

Beschluss ueber die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens

Az. 257 IN 44/26

In dem Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der WestAir Regional GmbH, Flughafenring 3, 44319 Dortmund (Fluggesellschaft, AOC Nr. DE-1042, IATA-Code WR), wird am 14.01.2026, 09:00 Uhr, das Insolvenzverfahren eroeffnet.

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Henning Kaltenborn, Kaltenborn Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Duesseldorf.

Der Schuldnerin wird ein allgemeines Verfuegungsverbot auferlegt.

Pruefungstermin: 18.03.2026, 10:00 Uhr, Saal 214, Amtsgericht Dortmund.

Dortmund, den 14.01.2026

Rechtspflegerin am Amtsgericht Dortmund

Amtsgericht Dortmund - Insolvenzgericht

Beschluss - Vorlaeufige Sicherungsmassnahmen (§ 21 InsO)

Az. 257 IN 44/26

Im Insolvenzeroeffnungsverfahren ueber das Vermoegen der WestAir Regional GmbH wird bereits am 20.11.2025 auf Eigenantrag vom 18.11.2025 Rechtsanwalt Dr. Henning Kaltenborn zum vorlaeufigen Insolvenzverwalter mit Zustimmungsvorbehalt bestellt.

Der Schuldnerin wird aufgegeben, keine Verfuegungen ueber das Anlagevermoegen, insbesondere die im Halterregister eingetragenen Luftfahrzeuge, ohne Zustimmung des vorlaeufigen Insolvenzverwalters vorzunehmen.

Dortmund, den 20.11.2025

Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Referat Luftfahrzeugrolle

Registerauszug Luftfahrzeugrolle - D-AWRB

Auszug aus der Luftfahrzeugrolle gemäss § 14 LuftVZO, Stand 05.02.2026.

Luftfahrzeug

Muster: Airbus A320-214, Werknummer (MSN) 6217, Kennzeichen D-AWRB, Baujahr 2016.

Halterin

WestAir Regional GmbH, Flughafenring 3, 44319 Dortmund.

Eigentumsverhältnisse (Anmerkung)

Eigentümerin ist ausweislich vorgelegter Unterlagen die Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company, Dublin, Irland, aufgrund Kaufleasingvertrags vom 02.03.2016. Eine Eintragung von Eigentumsrechten Dritter erfolgt in der deutschen Luftfahrzeugrolle nicht; insoweit wird auf das internationale Register nach dem Kapstadt-Uebereinkommen (Cape Town Convention) verwiesen.

Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company ./, Flughafen Dortmund GmbH u.a. - Az. 3-08 O 66/26 LG Frankfurt am Main

Kaufleasingvertrag (Finance Lease) ueber ein Luftfahrzeug Airbus A320-214, MSN 6217

Aircraft Lease Agreement vom 02.03.2016 zwischen Airbus Financial Services (Dublin) DAC (Lessor) und WestAir Regional GmbH (Lessee) ueber das Luftfahrzeug Airbus A320-214, MSN 6217, Kennzeichen D-AWRB.

Wesentliche Konditionen

Laufzeit: 144 Monate ab Uebergabe (Delivery 01.04.2016). Monatliche Leasingrate: USD 285.000,00. Kaufoption zum Laufzeitende gegen Restzahlung USD 4.200.000,00 (Finance Lease/Kaufleasing).

Sicherungsrechte

Zur Sicherung ihrer Anspruche laesst sich die Lessor eine International Interest gemaess dem Kapstadter Uebereinkommen ueber internationale Sicherungsrechte an beweglicher Ausruestung (Cape Town Convention) im International Registry eintragen (Registrierungsnummer siehe Anlage Registerauszug).

Kuendigung

Bei Zahlungsverzug von mehr als 60 Tagen oder Insolvenzantrag ist die Lessor zur fristlosen Kuendigung und Rueckforderung des Luftfahrzeugs berechtigt (Art. 13 Cape Town Convention - Self-Help Remedies).

Dublin/Dortmund, den 02.03.2016

International Registry (Aviareto, Dublin)

Aircraft Mortgage / International Interest - Registrierungsauszug

Registration Summary, International Registry established under the Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town Convention, 2001) and the Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment.

Registration Number: CTC-2016-0304-AFS-6217

Debtor: WestAir Regional GmbH. Creditor: Airbus Financial Services (Dublin) DAC.

Object: Airframe MSN 6217 (Airbus A320-214).

Nature of interest: International Interest (Prospective) converted to registered International Interest upon delivery, priority date 02.03.2016.

Status: aktiv, keine Loeschung eingetragen (Stand Abfrage 06.02.2026).

Flughafen Dortmund GmbH

Entgeltordnung fuer die Nutzung der Flughafeneinrichtungen (Auszug)

Auszug aus der genehmigten Entgeltordnung, gueltig ab 01.01.2025.

Landeentgelt

EUR 8,40 je angefangener Tonne höchstzulässiges Startgewicht (MTOW); bei Airbus A320-214 (MTOW 78 t) je Landung EUR 655,20.

Standgebuehr

Ab dem dritten Standtag EUR 145,00 je Kalendertag und Luftfahrzeug, zzgl. Sicherungsentgelt EUR 38,00 je Tag bei nicht betriebsbereiten Luftfahrzeugen.

Verzugszinsen

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Hoehe von 9 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz sowie eine Mahnpauschale von EUR 40,00 je Mahnung erhoben.

Flughafen Dortmund GmbH, Rechtsabteilung

Aktenvermerk: Anwendung des Zurückbehaltungs-/Pfandrechts gemaess § 20 LuftVG

Verfasserin: Dr. Annegret Wessels, Justiziarin Flughafen Dortmund GmbH. Datum: 10.11.2025.

Gemaess § 20 LuftVG steht dem Halter eines Flugplatzes wegen der Entgelte fuer die Benutzung des Flugplatzes ein Pfandrecht an dem Luftfahrzeug zu, das dem Pfandrecht des Vermieters nach den Vorschriften des Buergerlichen Gesetzbuches gleichsteht. Das Pfandrecht entsteht kraft Gesetzes (ex lege) und bedarf keiner Eintragung.

Vorliegend steht das Luftfahrzeug D-AWRB seit dem 08.10.2025 (Grounding wegen technischer Beanstandung durch das LBA sowie fehlender Betriebsmittel) auf dem Vorfeld C, Stellplatz 14, des Flughafens Dortmund.

Zu klaeren ist das Verhaeltnis des gesetzlichen Pfandrechts nach § 20 LuftVG zu den Rechten der Airbus Financial Services aus dem Kaufleasingvertrag sowie zur Insolvenzeroeffnung ueber das Vermoegen der Halterin.

Kanzlei Dr. Kaltenborn - interner Vermerk

Kollisionspruefung: Aussonderungsrecht Leasinggeberin vs. Pfandrecht Flughafen gemass § 20 LuftVG

Verfasser: RA Dr. Henning Kaltenborn, Insolvenzverwalter. Datum: 25.11.2025.

Ausgangslage

Zwei konkurrierende dingliche Positionen am Luftfahrzeug D-AWRB: (1) Eigentum/Aussonderungsrecht der Airbus Financial Services aus dem Kaufleasingvertrag gemass § 47 InsO, (2) gesetzliches Pfandrecht des Flughafens Dortmund gemass § 20 LuftVG fuer offene Flughafenentgelte, das als Absonderungsrecht gemass § 50 Abs. 1 InsO analog dem vermierterlichen Pfandrecht zu behandeln ist.

Rechtliche Einordnung

Das Pfandrecht des Flughafens nach § 20 LuftVG entsteht unabhaengig von den Eigentumsverhaeltnissen am Luftfahrzeug und geht insoweit dem schuldrechtlichen Herausgabeanspruch der Leasinggeberin im Rang vor, als es sich auf die Zeit vor Rueckgabe bezieht. Es begruendet jedoch kein Recht, das Aussonderungsrecht der Eigentuemerin insgesamt zu verdraengen; vielmehr ist die Herausgabe gemass § 50 InsO nur gegen Befriedigung des Pfandglaebigers oder Sicherheitsleistung zu erwarten.

Zwischenergebnis

Eine Herausgabe des Luftfahrzeugs an die Airbus Financial Services kommt nur Zug um Zug gegen Ausgleich der offenen Flughafenentgelte in Betracht, sofern der Flughafen sein Pfandrecht nicht freiwillig aufgibt.

Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company ./.. Flughafen Dortmund GmbH u.a. - Az.
3-08 O 66/26 LG Frankfurt am Main

Klageschrift auf Herausgabe (Aussonderung) - Airbus Financial Services ./.. Flughafen Dortmund GmbH

An das Landgericht Frankfurt am Main, Zivilkammer. Eingereicht durch Rechtsanwaelte Merten & Cohnen, Frankfurt am Main, fuer die Airbus Financial Services (Dublin) DAC.

Klageantrag

1. Die Beklagte wird verurteilt, das Luftfahrzeug Airbus A320-214, MSN 6217, Kennzeichen D-AWRB, derzeit Vorfeld C, Stellplatz 14, Flughafen Dortmund, an die Klaegerin herauszugeben.
2. Hilfsweise: Herausgabe Zug um Zug gegen Zahlung von EUR 35.762,40 (offene Landeentgelte und Standgebuehren gemaess Rechnung vom 05.11.2025).

Begrueendung (Auszug)

Die Klaegerin ist gemaess Kaufleasingvertrag vom 02.03.2016 zivilrechtliche Eigentuemerin des Luftfahrzeugs und nach wirksamer Kuendigung des Leasingvertrags vom 20.11.2025 zur Herausgabe berechtigt. Ein etwaiges Pfandrecht der Beklagten aus § 20 LuftVG rechtfertigt allenfalls ein Zurueckbehaltungsrecht, nicht jedoch eine dauerhafte Verweigerung der Herausgabe.

Frankfurt am Main, den 02.12.2025

Flughafen Dortmund GmbH ./ Airbus Financial Services

Klageerwiderung

Eingereicht durch Rechtsanwaeltin Dr. Annegret Wessels fuer die Flughafen Dortmund GmbH.

Antrag

Die Klage wird abgewiesen, hilfsweise: Herausgabe nur Zug um Zug gegen vollstaendigen Ausgleich saemtlicher bis zur Herausgabe entstandener Flughafenentgelte einschliesslich der bis zum Zeitpunkt der tatsaechlichen Abholung weiter auflaufenden Standgebuehren.

Begrueendung

Der Beklagten steht ein gesetzliches Pfandrecht gemaess § 20 LuftVG an dem Luftfahrzeug zu, das unabhaengig von den vertraglichen Beziehungen zwischen Klaegerin und Insolvenzschuldnerin besteht. Die Beklagte hat ein berechtigtes Interesse, das Luftfahrzeug erst nach vollstaendiger Zahlung freizugeben, da eine Vollstreckung gegen die insolvente Halterin aussichtslos erscheint.

Dortmund, den 20.12.2025

Landgericht Frankfurt am Main

Beschluss (Zwischenvergleich/Freigabebeschluss)

Az. 3-08 O 66/26

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 15.01.2026 einigen sich die Parteien auf folgenden gerichtlichen Vergleich: Die Beklagte gibt das Luftfahrzeug D-AWRB Zug um Zug gegen Zahlung von EUR 29.008,00 (reduzierter Betrag nach Verrechnung mit Wartungsleistungen) durch die Klägerin frei. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Frankfurt am Main, den 15.01.2026

Flughafen Dortmund GmbH

Hilfsweise gestellter Antrag auf Verwertung des Pfandrechts gemäss § 1233 BGB analog

Vorsorglich fuer den Fall des Scheiterns der Vergleichsverhandlungen gestellter Antrag vom 08.01.2026 auf Verwertung des Pfandrechts durch oeffentliche Versteigerung des Luftfahrzeugs D-AWRB.

Nach Einigung im Termin vom 15.01.2026 (siehe Vergleichsbeschluss) wird der Antrag von der Flughafen Dortmund GmbH mit Schriftsatz vom 16.01.2026 zurueckgenommen.

Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company ./, Flughafen Dortmund GmbH u.a. - Az.
3-08 O 66/26 LG Frankfurt am Main

Wertgutachten DEKRA Aviation GmbH - Marktwert Airbus A320-214, MSN 6217

Gutachten Nr. DKA-2026-0071 vom 22.01.2026, erstellt von Dipl.-Ing. Carsten Ohlendorf, DEKRA Aviation GmbH.

Zustand

Das Luftfahrzeug wurde nach dreieinhalbmonatigem Grounding technisch begutachtet. Fluglaerm- und Triebwerksstunden: 34.120 FH / 21.860 Cycles. Wesentlicher technischer Mangel: Anzeige eines Bremssystemfehlers, der zum Grounding durch das LBA fuehrte; nach Voreinschaetzung binnen 2 Wochen behebbar (Austausch Bremssteuergeraet, Kosten ca. EUR 65.000,00).

Marktwert

Base Value (Zeitwert ohne Beruecksichtigung des aktuellen Mangels): USD 21.500.000,00. Unter Beruecksichtigung des Bremssystemmangels und der abgelaufenen C-Check-Frist: Current Market Value USD 19.800.000,00.

Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company ./ Flughafen Dortmund GmbH u.a. - Az.
3-08 O 66/26 LG Frankfurt am Main

Interne Alternativpruefung: Teilezerlegung (Part-Out) als Verwertungsoption

Vermerk der Airbus Financial Services vom 18.12.2025 zur Frage, ob im Falle einer gescheiterten Einigung mit dem Flughafen eine Teilezerlegung (Part-Out) des Luftfahrzeugs wirtschaftlicher waere als die Rueckfuehrung in den Flugbetrieb.

Ergebnis: Bei einem geschaetzten Erloes aus Triebwerken (2x CFM56-5B) von je USD 4.200.000,00 und Rumpf-/Ersatzteilwert von USD 6.800.000,00 waere ein Part-Out wirtschaftlich attraktiv, wuerde jedoch die Kaufoption der Halterin endgueltig vereiteln. Da eine einvernehmliche Freigabe erzielt wurde (siehe Vergleichsbeschluss), wird die Option nicht weiterverfolgt; das Luftfahrzeug wird nach Freigabe an einen neuen Leasingnehmer (SkyBridge Airlines) vermittelt.

International Registry (Aviareto, Dublin)

Registerauszug mit Loeschungsvermerk International Interest

Registration Number: CTC-2016-0304-AFS-6217

Discharge Registration filed 25.01.2026 following amicable release of the aircraft and restructuring of the lease relationship with a new operator (SkyBridge Airlines).

Status: International Interest gelöscht am 25.01.2026, neue Registrierung zugunsten SkyBridge Airlines als neue Betreiberin (Registrierungsnummer CTC-2026-0125-AFS-6217).

Airbus Financial Services (Dublin) Designated Activity Company ./, Flughafen Dortmund GmbH u.a. - Az.
3-08 O 66/26 LG Frankfurt am Main

Antrag auf selbstaendiges Beweisverfahren - Sicherung der Wartungshistorie (Aircraft Records)

Antrag der Airbus Financial Services vom 10.11.2025 an das Landgericht Frankfurt am Main auf Sicherung der vollstaendigen Wartungsdokumentation (Aircraft Technical Records, Logbooks) des Luftfahrzeugs D-AWRB, da bei Insolvenz der Halterin die Gefahr des Verlustes oder der Vermischung der Unterlagen mit anderen Flotten-Dokumenten besteht.

Begruendung: Vollstaendige und lueckenlose Wartungsdokumentation ist wesentliche Voraussetzung fuer die Wiederzulassung und den Marktwert des Luftfahrzeugs; ein Verlust wuerde den Wert erheblich mindern.

Kanzlei Dr. Kaltenborn - interner Vermerk

Anfechtungspruefung § 130 InsO - Zahlungen an Flughafen Dortmund im Dreimonatszeitraum

Vermerk vom 02.02.2026. Zu pruefen ist, ob die von der WestAir Regional GmbH im Zeitraum August/September 2025 (also innerhalb der letzten drei Monate vor dem Eigenantrag vom 18.11.2025) an den Flughafen Dortmund geleisteten Zahlungen in Hoehe von insgesamt EUR 14.414,40 wegen kongruenter Deckung bei Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfaehigkeit gemaess § 130 InsO anfechtbar sind.

Zwischenergebnis

Da die Zahlungen laufende, im engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Gegenleistung (Landung, Vorfeldnutzung) stehende Entgelte betreffen, spricht viel fuer eine Behandlung als Bargeschaeft gemaess § 142 InsO, sodass eine Anfechtung nach vorlaeufiger Einschaeztung nicht in Betracht kommt. Eine abschliessende Pruefung erfolgt nach Vorlage der vollstaendigen Kontoauszuege.

Ergänzende Luftrechtsakte Airline-Insolvenz und Flugzeugpfand

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte AeroSaar Regional GmbH, Flughafen Hohenried und Leasinggeber AirLease Nordic die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Insolvenz einer Regionalairline, Standgelder, Zurückbehaltungsrechte, Flugzeugregister, Leasingrückgabe und Slots. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Das Flugzeug steht seit 19 Tagen auf einer Außenposition. Der Leasinggeber verlangt sofortige Herausgabe, der Flughafen macht offene Entgelte geltend, und das Luftfahrt-Bundesamt fragt nach Betriebs- und Sicherheitsnachweisen für eine Überführung. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail Flughafenbetreiber an Insolvenzverwaltung

Von: legal@flughafen-hohenried.test

An: verwaltung@aerosaar-insolvenz.test

Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr

Betreff: D-ARSG auf Position 12 - Standgelder, Sicherung und Herausgabe

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte sortieren Sie Insolvenzmasse, Sicherungsrechte, öffentlich-rechtliche Betriebsvoraussetzungen und praktische Standplatzrisiken. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

AeroSaar Regional GmbH, Flughafen Hohenried und Leasinggeber AirLease Nordic

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Prioritäts- und Herausgabevermerk

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

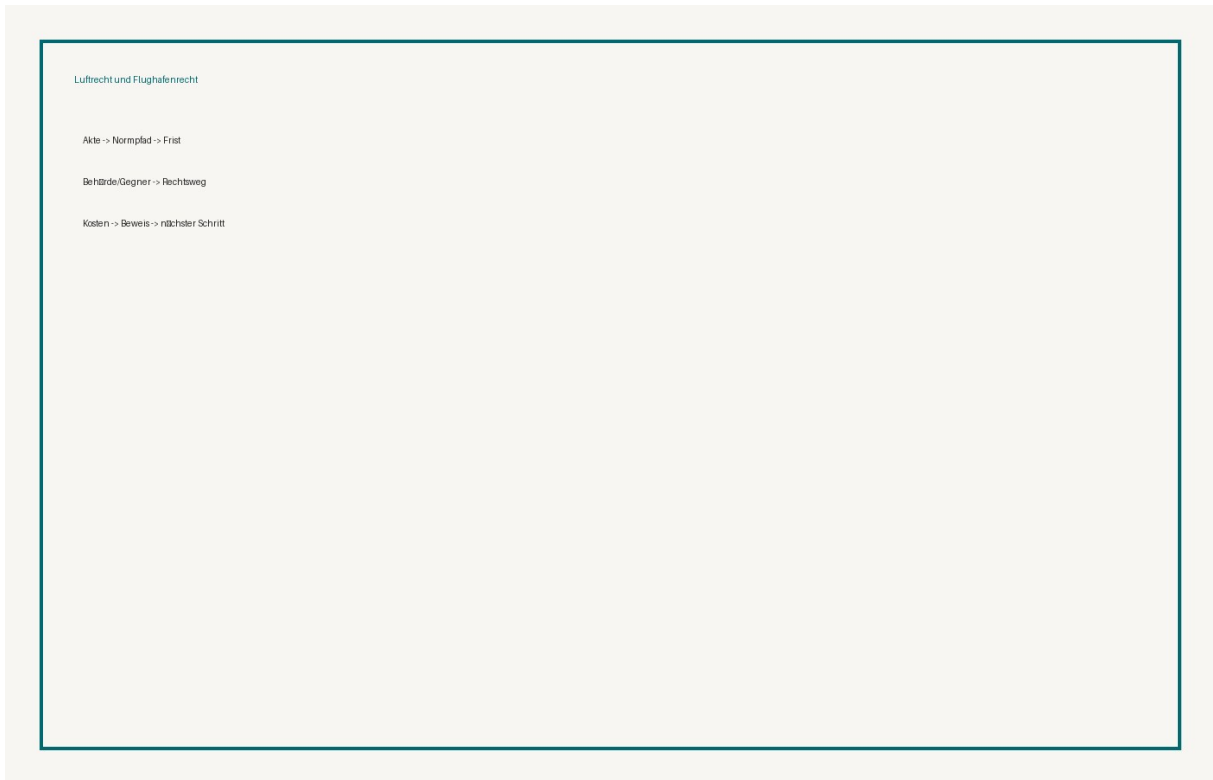
Beweis- und Fristenlogik

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Datei: 06-bildanlage-lagekarte.jpg



Bilddatei: 06-bildanlage-lagekarte.jpg

Datei: jpg/d-awrb_vorfeld_c_stellplatz_14.jpg

Foto: D-AWRB, Vorfeld C, Stellplatz 14

Aufnahmedatum: 12.11.2025

Grounding seit 08.10.2025

Bremssystemfehler dokumentiert

Fotodokumentation im Auftrag Insolvenzverwalter

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: d-awrb_vorfeld_c_stellplatz_14.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/vergleichsbeschluss_lg_frankfurt_original.pdf

Landgericht Frankfurt am Main - Az. 3-08 O 66/26

Vergleichsbeschluss vom 15.01.2026 (Scan Original)

Airbus Financial Services (Dublin) DAC ./l. Flughafen Dortmund GmbH

Die Beklagte gibt das Luftfahrzeug D-AWRB Zug um Zug gegen Zahlung von
EUR 29.008,00 frei. Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben.

Frankfurt am Main, den 15.01.2026